[별지 제1호 서식]

적극행정 면책제도 안내문

개인정보보호위원회에서는 적극적으로 일하는 공직사회 풍토 조성에 기여하기 위하여 적극행정 면책제도를 운영하고 있습니다.

개인정보보호위원회 감사 과정에서 지적된 사안 중 적극행정면책 기준에 해당된다고 판단되는 사안(적극행정 면책기준을 충족하거나 사전컨설팅감사 의견대로 이행한 경우)에 대해서는 개인정보보호위원회 법무감사담당관으로 면책을 신청하여 주시기 바랍니다.

1. **신청권자** : 자체감사 대상기관의 장(개인정보보호위원회의 경우에는 대상부서의 장을 포함) 또는 자체감사를 받는 자

2. **적극행정 면책기준 (모두 충족하여야 함)**

○ 자체감사를 받는 자의 업무처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것

○ 자체감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리한 결과일 것

○ 자체감사를 받는 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 것*

*** 고의 또는 중과실의 배제 추정 요건 (모두 충족하여야 함)**

▸ 자체감사를 받는 자와 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것

▸ 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것

※ 감사원이나 개인정보보호위원회 법무감사담당관에 사전컨설팅감사를 신청하여 사전컨설팅감사 의견대로 업무를 처리한 경우에는 특별한 사유(사적인 이해관계 등)가 없는 한 적극행정 면책기준을 충족한 것으로 추정

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]